

1502988-13.2019.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502988-13.2019.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502988-13.2019.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2349918/2019 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 8863971 - DEL.SEC.BOTUCATU, 1834/19/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2349918 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1834/19/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 2349918 -

DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1834/19/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 2349918 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 1834/19/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 2349918 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 1834/19/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 2349918 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 1834/19/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAI HENRIQUE BULGARI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

RAI HENRIQUE BULGARI qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e ao artigo 333, "caput", do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69, "caput", do mesmo Diploma Repressivo, porque no dia 03 de dezembro de 2019, por volta das 20h30min, na Rua Antônio Amorim Filho, via pública, Parque Residencial Serra Negra, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, 08 (oito) porções de maconha, individualmente embaladas, com peso líquido de 15,21g, e outra grande porção da mesma droga (maconha), com peso líquido de 249,56g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação provisória (fls. 12/16) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 68/70) acostados aos autos.

Consta, ainda, dos mesmos autos de inquérito policial que, no dia 03 de dezembro de 2019, por volta das 20h30min, na Rua Antônio Amorim Filho, via pública, Parque Residencial Serra Negra, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, RAÍ HENRIQUE BULGARI (qualificado às fls.19/20 e 27/31) ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, consistente na importância de R\$ 1.152,00 (mil, cento e cinquenta e dois reais), para determina-los a omitir ato de ofício.

Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que é um conhecido ponto de tráfico de drogas, quando se depararam com o denunciado, que já é conhecido dos meios policiais pelo seu envolvimento com a comercialização de drogas, caminhando pela via pública. Assim que percebeu a presença da viatura, RAÍ demonstrou certo nervosismo e tentou retornar ao lugar de onde estava vindo, dobrando a esquina, razão pela qual foi abordado.

Submetido à revista pessoal, foram encontrados com o denunciado a chave de um veículo da marca Chevrolet, um aparelho celular, 08 (oito) porções de maconha, que estavam individualmente embaladas e prontas para a venda, e R\$ 1.152,00 em dinheiro, distribuídos em cédulas diversas, numerário oriundo do comércio ilícito de drogas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação provisória de fls. 12/16 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 68/70).

Indagado, RAÍ afirmou que no momento da abordagem dirigia-se até o seu veículo, que se encontrava estacionado nas imediações, e a droga localizada em seu poder se destinaria ao seu consumo pessoal.

Em face destas informações, os policiais diligenciaram e encontraram o automóvel GM/Corsa, placas JYV-6144-Botucatu/SP (fls. 74/75), que era de propriedade do denunciado. Em vistoria realizada no veículo, foram encontradas, sob o banco do motorista, um simulacro de arma de fogo, e embaixo do banco dianteiro do passageiro, um tablete de maconha, com peso líquido de 249,56g, bem como uma balança de precisão (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação provisória de fls. 12/16, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 68/70 e laudo pericial de fls.65/67).

Novamente questionado acerca dos fatos, RAÍ negou a propriedade da droga encontrada em seu automóvel.

Em razão destes fatos, os policiais informaram a RAI que ele seria preso em flagrante, momento em que o denunciado ofereceu a quantia de R\$ 1.152,00 que carregava, para ser liberado e, assim, a sua captura não se implementaria.

Diante destes fatos, os policiais prenderam RAÍ em flagrante.

Distribuído o auto de prisão em flagrante, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 45/47).

Em 08/01/2020 o MP ofereceu denúncia em desfavor do acusado (fls. 82/85).

O réu foi notificado (fls. 181) e apresentou defesa prévia (fls. 89/91).

A denúncia foi recebida (fls. 152) e o réu foi citado (fls. 183).

Sobreveio aos autos liminar concedida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos de Habeas Corpus nº 575211/SP (2020/0092465-7) que concedeu a liberdade provisória ao acusado cumulada com medidas cautelares (fls. 190/196 e 198).

Juntado aos autos Alvará de Soltura Clausulado expedido em favor do réu e devidamente cumprido aos 27/04/2020 (fls. 211/214).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas três testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa, duas testemunhas de defesa, uma testemunha do juízo e o réu foi interrogado (fls. 256/257 e 273).

Em alegações finais escritas o MP requereu a procedência da ação com a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 289/303).

A defesa, por seu turno, apresentou alegações finais escritas pugnando pela absolvição do acusado por falta de provas, subsidiariamente teceu comentários a respeito da aplicação da pena (fls. 311/319).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o boletim de ocorrência (fls. 03/05); o auto de exibição e apreensão (fls. 09/10); o laudo de constatação (fls. 12/16); os laudos periciais de fls. 65/70 e 167/178, o laudo de exame químico toxicológico (fls. 68/70); o relatório (fls. 76/79); os depoimentos das testemunhas, e a versão do acusado.

Interrogado em juízo, o réu RAÍ afirmou que, antes de sua prisão, discutiu com um policial militar que fazia segurança em uma “balada” que aconteceu no bairro, em razão de uma comanda, ocasião em que o militar afirmou que nada faria naquele momento, mas ameaçou incriminá-lo posteriormente. Na data dos fatos, estacionou o veículo de sua genitora embaixo de uma árvore, pois não havia garagem na residência, sendo que, ao sair para buscar o automóvel, uma viatura já o esperava. Foi abordado e o policial militar identificou-se, perguntando se ele lembrava do ocorrido em outra data na festa. Pediu desculpas ao policial, mas ele afirmou que “seria tarde demais”. Foi algemado e levado até o veículo, o qual foi revistado. O valor de R\$ 1.150,00 era referente ao seu trabalho, às suas férias. A droga foi apresentada na delegacia de polícia. Rodrigo Ferreira, dono da “balada” em que houve a discussão, foi procurado para poder pedir desculpas acerca dos fatos,

especialmente por conta de envolver um policial militar, ocasião em que Rodrigo afirmou que tudo seria resolvido, mas não sabe o que ocorreu. Tem passagem policial por embriaguez e já foi apreendido quando menor de idade pela prática do tráfico. Na data dos fatos, xingou muito o policial militar, não sabendo que se tratava de um agente de segurança. Não conhecia o policial e nada tinha contra ele (essência do depoimento de fls. 256/257).

Novamente interrogado em juízo, o réu ratificou a versão apresentada anteriormente e afirmou que teve problema com o policial Alex, mas não teve qualquer problema com o policial Marcelo Trombaco. Seu veículo foi vistoriado e o policial apresentou a droga como se tivesse sido encontrada em seu automóvel. Os fatos envolvendo a confusão com o policial na boate ocorreram uma semana antes da suposta apreensão de drogas. Estaciona o veículo distante de sua residência por não haver garagem no imóvel e o local ser bastante arborizado. Após ter sido solto por este processo, foi novamente abordado pelo mesmo policial em outra ocasião e novamente ameaçado pelo mesmo policial e também por outros, mas nada aconteceu nesta data (essência do depoimento de fls. 273).

Com efeito, o policial militar Marcelo Trombaco informou que estava em patrulhamento pelo bairro, sendo que já havia denúncias de que o réu praticava o tráfico, inclusive no "disque-entrega". Assim que se depararam com o réu, ele virou e seguiu outro caminho, razão pela qual efetuaram a abordagem. Em revista pessoal, localizaram com o réu oito parangas de maconha, mais de mil reais em dinheiro e a chave de um veículo. Resolveram fazer uma vistoria no veículo, ocasião em que encontraram, sob o banco do motorista, um simulacro e embaixo do banco do passageiro uma grande porção de maconha e uma balança. Percebendo que seria preso, o acusado ofereceu o dinheiro que trazia consigo para ser liberado, ocasião em que acabou sendo preso. Confirmaram que o réu era o mesmo envolvido nas denúncias de "disque-entrega" de drogas. O réu afirmou que nada sabia acerca da droga encontrada em seu veículo. O aparelho celular estava bloqueado, mas havia o sistema de "pré-visualização", permitindo que a equipe policial visualizasse mensagens de pedidos de entrega de drogas. Após muitas negativas, o réu acabou admitindo a prática da traficância. Não conhecia o réu e somente soube que se tratava da mesma pessoa envolvida na prática da traficância após ele ter se identificado. As denúncias contra o réu foram feitas por meio do COPOM. O acusado afirmou que o veículo lhe pertencia e era deixado no local por conta de ser um lugar com muita sombra. O réu acompanhou a vistoria realizada no automóvel. O local é conhecido como ponto de venda de drogas (essência do depoimento de fls. 256/257).

O policial militar Alex Marcel Longo Tavares da Silva ratificou, integralmente, o depoimento de seu colega, enfatizando que efetuava patrulhamento pelo bairro e encontraram o réu, que foi abordado e revistado, certo que com ele foram encontradas certa quantidade de maconha e uma quantia em dinheiro. Indagado, o réu afirmou que afirmou que estaria indo até seu veículo, razão pela qual efetuaram uma vistoria no automóvel, tendo sido encontrada outra quantidade de maconha, uma balança e um simulacro de arma de fogo. Havia denúncias dando conta que o réu praticava o tráfico de drogas, na modalidade "disque". No momento da abordagem e após a droga ter sido encontrada, o réu ofereceu o dinheiro que possuía, aproximadamente mil reais, para ser liberado. Não teve problemas com o réu, conhecendo-o de vista e por denúncias anteriores. O réu foi abordado por ter demonstrado nervosismo ao visualizar a viatura. A abordagem foi feita nas proximidades da residência do acusado. No momento da abordagem, o réu carregava um aparelho celular que ostentava mensagens de encomendas de drogas, mas acabou bloqueado. O acusado admitiu, após muitas negativas, que realmente comercializava drogas e o carro lhe pertencia. O local em que o veículo se encontrava é um conhecido ponto de venda de drogas. O réu afirmou que o dinheiro era oriundo de vendas referentes ao seu trabalho. Com o réu foram encontradas oito parangas de drogas, além uma outra porção ter sido localizada sob o banco do passageiro do veículo, enquanto o simulacro estava embaixo do banco do motorista. As denúncias

envolvendo a prática do tráfico de drogas pelo réu foram feitas por usuários e também através do COPOM, informações que afirmavam que a traficância era realizada com um veículo GM/Corsa da cor preta (essência do depoimento de fls. 256/257).

A informante Lúcia Pereira Bulgari, genitora do réu, relatou que o réu é um bom filho, bastante trabalhador, sendo que o veículo foi comprado em seu nome, mas o réu utilizava o veículo para inúmeros afazeres. Em sua residência não há garagem, razão pela qual o réu deixou o carro na sombra, saiu para pegar o veículo e não retornou, certo que, posteriormente vieram avisá-la que seu filho teria sido preso. Soube que o acusado discutiu com um policial em uma festa, uma semana antes de sua prisão. A Polícia não foi até sua residência. O réu havia recebido dinheiro referente às férias. Não sabe dizer com quem o réu discutiu (essência do depoimento de fls. 256/257).

A testemunha da defesa Douglas de Arruda, colega de trabalho do réu, afirmou que soube, pelo próprio acusado, que ele teve um problema em uma boate e, após alguns dias, o réu acabou sendo preso, retornando depois de cinco meses ao trabalho, quando foi solto. Acompanhou o réu na ocasião em que ele foi pedir desculpas para o dono do estabelecimento no qual houve a confusão envolvendo o acusado e o policial militar. O réu teria recebido suas férias (essência do depoimento de fls. 256/257).

A testemunha do juízo Rodrigo Ferreira afirmou que era dono do estabelecimento no qual houve uma confusão no caixa, quando aconteceu uma discussão entre o réu e os seguranças, que se estendeu até o lado de fora, não sabendo o que ocorreu do lado de fora. É amigo do réu, pois já estudaram juntos. Contratava policiais militares como seguranças, sendo que o policial Alex trabalhou no local e viu quando ele discutiu com o réu, mas não sabe o que aconteceu posteriormente. Não presenciou qualquer ameaça proferida pelo policial contra o réu (essência do depoimento de fls. 273).

Tem-se assim que o réu negou os fatos a si imputados, querendo fazer crer que fora forjado pelos policiais militares.

Todavia, em que pese a negativa do acusado as provas produzidas nos autos são suficientes para uma condenação segura do réu.

Os policiais militares foram uníssomos em afirmar que estavam em patrulhamento pelo bairro sendo que o acusado ao visualizar a viatura demonstrou certo nervosismo e tentou mudar sua rota, de modo que resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, localizaram com o réu oito parangas de maconha, mais de mil reais em dinheiro e a chave de um veículo. Em diligências pelo local localizaram o veículo e dentro dele encontraram, um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão e uma grande porção de maconha. Afirmaram que ao perceber que seria preso o acusado ofereceu o dinheiro que trazia consigo para ser liberado. Por fim, informaram que havia denúncias de que o réu praticava o tráfico de drogas, inclusive no "disque-entrega" e que, após diversas negativas, o acusado confessou a traficância.

As testemunhas de defesa e do juízo, por sua vez, não presenciaram os fatos, bem como não trouxeram ao juízo nenhum elemento de prova que pudesse auxiliar no deslinde processual.

Assim, restou clara a prática dos delitos descritos na inicial.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, a balança de precisão, as denúncias envolvendo o acusado e a quantidade de dinheiro encontradas, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida pelo acusado naquele local.

O acusado, por sua vez, não trouxe nenhuma prova a confirmar as suas alegações.

Além disso, o laudo de exame químico toxicológico de fls. 68/70 resultou positivo para maconha.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

“PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS” (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Os depoimentos dos policiais são coerentes. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; e a fantasiosa versão apresentada pelo réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

Ainda:

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido”. (RT 729/542).

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos.

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

“PROVA INDICIÁRIA – FORÇA PROBANTE – NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA – SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA” (RT 728/478).

A prova coligida é firme e segura a evidenciar a prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação

múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu trazer consigo, guardar e manter em depósito drogas, para aqueles fins.

Do mesmo modo, restou devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito previsto no artigo 333, "caput", do Código Penal.

Conforme prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao perceber que seria preso o acusado ofereceu a quantia em dinheiro que trazia consigo a fim de conquistar sua liberdade.

Neste ponto, cabe lembrar que os policiais militares são funcionários públicos que gozam de presunção de veracidade de seus atos não restando demonstrado, in casu, qualquer motivo para mentir e prejudicar o acusado.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado trazia consigo, guardava e mantinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como ofereceu vantagem indevida a funcionário público a fim de determiná-lo a omitir ato de ofício.

As condutas encontram tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06 e artigo 333, "caput" do Código Penal, em concurso material.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar a pena.

A) Do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06:

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade e a quantidade de entorpecentes (08 porções de maconha, individualmente embaladas, com peso líquido de 15,21g, e outra grande porção da mesma droga (maconha), com peso líquido de 249,56g), quantidade essa suficiente para a disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para espécie em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não se vislumbram agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade de entorpecente, a apreensão de balança de precisão, a informação de que já apreendido quando menor de idade pela prática do ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas (interrogatório do réu), bem como as diversas denúncias envolvendo o acusado, demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo. (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

B) Do delito previsto no artigo 333, "caput", do Código Penal:

O acusado é primário (fls. 115/116). Por conseguinte, as circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, não havendo motivos para fixação da pena base acima do mínimo legal. Fixo-a, pois, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não se vislumbram agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Por força do concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, as penas dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa devem ser somadas, pois foram duas condutas delitivas praticadas pelo réu no mesmo contexto. Assim, fixo as penas em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR RAI HENRIQUE BULGARI, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06 e artigo 333, "caput" do Código Penal, em concurso material.

Decreto o perdimento do numerário, bens e veículos apreendidos (fls. 09/10), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário.

Caso algum dos bens apreendidos não possuam qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, poderá recorrer em liberdade.

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Por fim, no tocante ao pedido de concessão de justiça gratuita ao corréu, tendo em vista os documentos juntados aos autos que comprovam sua hipossuficiência financeira (fls. 93/100), defiro o benefício requerido, observando-se, todavia, o disposto no artigo 98, §3º do Código de Processo Civil. Anote-se.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no Ag: 1377544 MG 2011/0012822-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 31/05/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2011).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Botucatu, 01 de agosto de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA